

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7846/2538

นายยิ้ม ห่อทอง โดย

นางแจ่ม ห่อทอง

นางเจียม ศิเธรอินทร์

โจทก์

ผู้เข้าเป็นคู่

ความแทน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 26, มาตรา 183 จัตวา, มาตรา 183 วรรคสี่, มาตรา 225, มาตรา 226, มาตรา 229 วรรคหนึ่ง

ศาลชั้นต้นไม่ได้ตั้งประเด็นเรื่องอายุความไว้ในชั้นซึ่งสองสถานซึ่งจำเลยก็มีได้
แถลงคัดค้านด้วยวาจาต่อศาลชั้นต้นในขณะนั้น และได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลชั้น
ต้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งกำหนดประเด็นเมื่อจำเลยมีได้คัดค้าน
ดังกล่าว ประเด็นข้อพิพาทจึงต้องเป็นไปตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด จำเลยจะยกขึ้น
คัดค้านว่ายังมีประเด็นข้อพิพาทอื่นอีกในชั้นอุทธรณ์และฎีกาไม่ได้

ปัญหาเรื่องอายุความในทางแพ่งเป็นข้อที่ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน

ปัญหาเรื่องอายุความในทางแพ่งเป็นข้อที่ไม่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

ศาลจังหวัดปัตตานี - นายธีรวัฒน์ วิสุทธิภักดี
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชวลิต ดุลยสิงห์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>